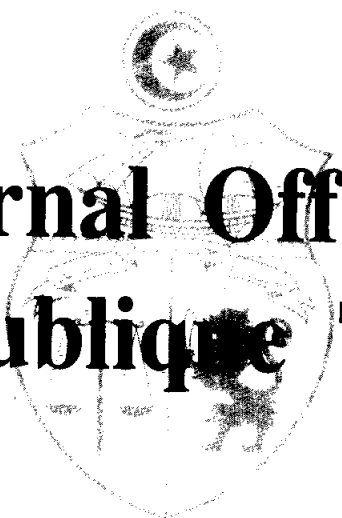


Journal Officiel de la République Tunisienne



traduction française

Vendredi 23 dhoul-hijja 1411 – 5 juillet 1991

134^e année

N° 48

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
Recueil des textes
relatifs à l'organisation
de la Justice en Tunisie

Tomes I et II

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Maintien en activité dans le secteur public..... 1247

Ministère de la Défense Nationale

Arrêté des ministres de la défense nationale, de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat du 25 juin 1991, relatif à la photographie aérienne 1247

Arrêté du ministre de la défense nationale du 25 juin 1991, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un candidat titulaire d'un diplôme d'ingénieur technicien «filière moyenne» en chimie au profit de la direction de l'usine de munitions et candidats titulaires d'une maîtrise en gestion ou d'un diplôme jugé équivalent et ayant suivi avec succès un cycle complet d'études en informatique au profit de la direction de la planification de la programmation et de l'informatique et du centre militaire de documentation avec le grade de sous-lieutenant d'active..... 1248

Ministère de l'Intérieur

Création d'un marché de poissons..... 1248

Nomination d'un gouverneur 1248

Cessation de fonctions d'un gouverneur 1248

Arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1991, portant création d'un arrondissement communal dans la région de Sahloul El Gharbi de la commune de Hammam-Sousse..... 1248

Arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1991, fixant la période de formation à subir par les candidats titulaires de la licence ou diplôme équivalent ou du diplôme d'ingénieur ou diplôme équivalent pour la nomination au grade de sous-lieutenant à la protection civile..... 1249

Arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1991, portant délégation de signature 1249

Ministère des Finances

Décret n° 91-1017 du 1 ^{er} juillet 1991 modifiant et complétant le décret n° 75-846 du 3 décembre 1975 portant création du conseil supérieur de la comptabilité.....	1250
Nomination d'un vérificateur de 1 ^{re} classe.....	1251
Nomination d'un chef d'arrondissement.....	1251

Ministère de l'Economie Nationale

Nomination d'un chef de service.....	1251
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 juin 1991, portant fixation des prix de vente du sucre.....	1251
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.....	1251
Tableau parcellaire.....	1251

Ministère de l'Agriculture

Nomination d'assistants hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.....	1252
---	------

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Nomination d'un directeur régional.....	1252
Nomination d'un sous-directeur.....	1252
Arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat du 25 juin 1991, portant délégation de signature.....	1252

Ministère du Transport

Arrêté du ministre du transport du 25 juin 1991, portant délégation de signature.....	1252
---	------

Ministère de la Culture

Nomination d'un chef de service.....	1253
Arrêté du ministre de la culture du 25 juin 1991, portant délégation de signature.....	1253

Ministère des Affaires Sociales

Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur général du travail.....	1253
Liste des agents à promouvoir au grade de conciliateur général.....	1253
Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur en chef du travail.....	1253
Liste des agents à promouvoir au grade d'inspecteur central du travail.....	1253

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Arrêtés du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 25 juin 1991, portant délégation de signature.....	1254
--	------

Circulaires

Banque Centrale de Tunisie

Circulaire n° 90-24 du 20 décembre 1990 ayant pour objet les transferts à titre d'économies sur salaires de dividendes de jetons de présence, d'abonnements de cotisations et de frais bancaires.....	1255
---	------

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie

Situation générale de la banque centrale de Tunisie.....	1258
--	------

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 91-985 du 18 juin 1991 :

Monsieur Hédi Sahli, retraité est maintenu en activité à la présidence de la République pour une période d'une année à compter du 1er juin 1991.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

PHOTOGRAPHIE AERIENNE

Arrêté des ministres de la défense nationale, de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat du 25 juin 1991, relatif à la photographie aérienne.

Les ministres de la défense nationale, de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat;

Vu la loi n° 59-76 du 19 juin 1959, relative à la navigation aérienne;

Vu la loi n° 74-100 du 25 décembre 1974, portant création de l'office de la topographie et de la cartographie;

Vu le décret n° 59-201 du 4 juillet 1959, réglementant la navigation aérienne;

Vu l'arrêté du 8 octobre 1962, relatif aux travaux de photographie aérienne;

Arrêtent :

Article premier. — La photographie et la cinématographie aérienne est une activité qui a le caractère de sécurité et l'exercice de cette activité nécessite l'obtention d'une autorisation préalable.

Art. 2. — Il est interdit à toute personne de prendre des photographies aériennes de toute nature (plaques, photographies, cinématographie vidéo, etc...) à partir d'un aéronef ou autre moyen survolant le territoire de la République tunisienne s'il n'est pas titulaire d'une autorisation préalable délivrée par les autorités responsables.

Art. 3. — Le permis n'est accordé qu'aux établissements effectuant un travail de photographie ou de cinématographie aériennes dans un but commercial ou industriel.

Art. 4. — Par dérogation aux dispositions de l'article 3, des permis exceptionnels peuvent être accordés aux personnes qui, voyageant dans un but touristique à bord d'un aéronef survolant le territoire de la République tunisienne, désirent faire usage de leurs appareils photographiques ou cinématographiques.

Art. 5. — Les passagers et les membres de l'équipage doivent placer leurs appareils photographiques et cinématographiques sous la responsabilité du commandant de bord s'ils ne sont pas munis de permis.

Art. 6. — Quiconque veut prendre des photographies aériennes dans un but commercial ou personnel doit présenter un dossier au ministère de l'équipement et de l'habitat pour l'obtention du permis nécessaire après accord des ministères de la défense nationale et de l'intérieur.

Art. 7. — Le permis n'autorise son titulaire à prendre des vues aériennes que sur les portions du territoire qui y sont expressément

mentionnées. Il est interdit de photographier les infrastructures militaires ou de sûreté nationale ainsi que les palais et les résidences présidentielles.

Art. 8. — La validité du permis est de 3 mois et est considéré nul tout permis qui n'a pas été exploité dans un délai de deux mois après sa délivrance.

Le permis est renouvelable sur demande et peut être retiré à tout moment.

Art. 9. — Le ministère de la défense nationale supervise l'activité de l'aéronef pendant l'opération de la prise de vue et le plan de vol quotidien n'est admis que s'il a été visé par le représentant du ministère de la défense nationale.

Art. 10. — Le permis est établi au nom de l'entreprise et porte le nom de l'opérateur. L'entreprise est responsable des agissements de l'opérateur en ce qui concerne la divulgation des photographies aériennes de nature à nuire à la défense nationale, et en cas d'infraction, elle peut être privée définitivement du permis sans préjudice des sanctions prévues par la loi.

Art. 11. — Les services des ministères de la défense nationale et de l'intérieur procèdent, chacun en ce qui le concerne, à l'étude des demandes qui lui sont adressés par le ministère de l'équipement et de l'habitat pour approbation de la prise des vues aériennes à partir d'un aéronef ou d'un autre moyen survolant le territoire de la République tunisienne.

Le dossier de demande comporte les documents suivants :

- un imprimé de permis de prises de vues aériennes;
- une demande indiquant les motifs des prises de vues;
- l'identité de l'équipage de l'aéronef et des opérateurs (une copie de la carte d'identité nationale ou du passeport)
- la période et le programme de la mission;
- les spécifications techniques du matériel utilisé (des appareils photographiques, etc...).
- la limitation sur carte de la portion du territoire qui serait photographiée.

Tout changement survenu dans ces données annule le permis et nécessite la présentation d'une nouvelle demande.

Art. 12. — Les opérations de développement et tirage des photographies aériennes se déroulent dans la République tunisienne sous le contrôle du ministère de la défense nationale qui procède aussi au contrôle de toutes les photographies prises à partir de la République tunisienne.

Art. 13. — Conformément aux dispositions de la loi n° 74-100 du 25 décembre 1974 portant création de l'office de la topographie et de la cartographie et notamment l'article 5 du deuxième chapitre, l'office procède à la collecte et à la conservation d'une copie de chaque photographie ou document relatif à l'élaboration de cartes qui sont prises par les titulaires de permis selon les conditions prévues par l'article 11 du présent arrêté.

Art. 14. — Toute personne survolant le territoire tunisien sans avoir obtenu un permis spécial de prise de vue est obligée de remettre aux fonctionnaires chargés de la police aérienne, les appareils photographiques et les films qu'il a utilisé en l'air. Ces films seront développés par les services de la police nationale.

Art. 15. — La sortie des documents des photographies aériennes du territoire tunisien est interdite si elle n'a pas été autorisée par le ministère de la défense nationale.

Art. 16. — Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté est poursuivi judiciairement conformément à la législation en vigueur.

Art. 17. — L'arrêté sus-visé du 8 octobre 1962 est abrogé.

Art. 18. — Les ministres de la défense nationale, de l'intérieur et de l'équipement et de l'habitat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 juin 1991.

Le ministre de la défense nationale

HABIB BOULARES

Le ministre de l'intérieur

ABDALLAH KALLEL

Le ministre de l'équipement et de l'habitat

AHMED FRIAA

VU

Le Premier ministre

HAMED KAROUI

CONCOURS

Arrêté du ministre de la défense nationale du 25 juin 1991, portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'un candidat titulaire d'un diplôme d'ingénieur technicien «filière moyenne» en chimie au profit de la direction de l'usine de munitions et candidats titulaires d'une maîtrise en gestion ou d'un diplôme jugé équivalent et ayant suivi avec succès un cycle complet d'études en informatique au profit de la direction de la planification, de la programmation et de l'informatique et du centre militaire de documentation avec le grade de sous-lieutenant d'active;

Le ministre de la défense nationale;

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment son article 4;

Arrête :

Article premier. — Un concours sur titres est ouvert à Tunis au ministère de la défense nationale le 28 août 1991 et les jours suivants, pour le recrutement d'un candidat titulaire d'un diplôme d'ingénieur technicien «filière moyenne» en chimie au profit de la direction de l'usine de munitions et de 3 candidats titulaires d'une maîtrise en gestion ou d'un diplôme jugé équivalent et ayant suivi avec succès un cycle complet d'études en informatique au profit de la direction de la planification, de la programmation et de l'informatique et du centre militaire de documentation avec le grade de sous-lieutenant d'active; conformément aux dispositions des articles 4 du décret sus-visé n° 72-380 du 6 décembre 1972;

Art. 2. — Pour participer à ce concours les candidats doivent adresser leur dossier de candidature au ministère de la défense nationale (direction du personnel et de la formation Bab Mnara Tunis) comportant les pièces suivantes :

— une demande de participation sur papier libre au nom de Monsieur le ministre de la défense nationale;

— une copie certifiée conforme du diplôme obtenu ou équivalent;

— une copie de la carte d'identité nationale;

— un bulletin n° 3 datant de moins d'un an à la date du concours;

— un extrait de naissance datant de moins d'un an à la date du concours.

Art. 3. — Le registre des inscriptions sera clôturé le 27 juillet 1991.

Tunis, le 25 juin 1991.

Le ministre de la défense nationale

HABIB BOULARES

VU

Le Premier ministre

HAMED KAROUI

MINISTERE DE L'INTERIEUR

CREATION D'UN MARCHÉ

Par décret n° 91-986 du 25 juin 1991 :

Est institué à la commune de Chebba de la délégation de Chebba, gouvernorat de Mahdia un marché de gros de poissons et de produits de mer.

NOMINATION

Par décret n° 91-987 du 21 juin 1991 :

Monsieur Mohamed Belguith est chargé des fonctions de gouverneur au gouvernorat de Tozeur à compter du 6 juin 1991.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 91-988 du 21 juin 1991 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Faouzi El Aouam gouverneur de Tozeur à compter du 6 juin 1991.

CREATION D'UN ARRONDISSEMENT

Arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1991, portant création d'un arrondissement communal dans la région de Sahloul-El Ghrabi de la commune de Hammam-Sousse.

Le ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et notamment son article 10;

Vu le décret du 9 janvier 1957, portant création de la commune de Hammam-Sousse;

Vu le décret n° 75-383 du 16 juin 1975, fixant les attributions des arrondissements municipaux et les modalités de leur fonctionnement;

Vu le décret n° 78-1093 du 19 décembre 1978 portant extension du périmètre communal de Hammam-Sousse;

Vu la délibération du conseil municipal de Hammam-Sousse dans sa séance du 19 novembre 1990;

Arrête :

Article premier. — Il est créé dans le périmètre de la commune de Hammam-Sousse un arrondissement municipal dans la région de Sahloul-El Ghrabi.

Art. 2. — Les limites territoriales de l'arrondissement Sahloul-El Ghrabi sont représentées par la ligne polygonale fermée : A, B, C, D, E, F, A indiquée en vert sur le plan annexé et définie comme suit :

Du point «A» situé au bord de l'Oued El Hammam la limite suit en direction Sud les limites communales communes à Hammam-Sousse et Kalaâ Seghira jusqu'au point «B» situé à son intersection avec les limites de la commune de Sousse au niveau de la route secondaire menant à Kalaâ Seghira.

Du point «B» la limite suit en direction Est les limites communales communes à Hammam-Sousse et Sousse jusqu'au point «C» situé à son intersection avec la route GP1 face à l'Atlas-Carrière.

Du point «C» la limite suit la GP1 en direction nord jusqu'au point «D» situé à son intersection avec l'avenue de la République au niveau du carrefour El Menchia.

Du point «D» la limite en direction Ouest l'avenue de la République puis la rue El Omrane jusqu'au point «E» situé à son intersection avec la rue Sidi Sahloul.

Du point «E» la limite suit en direction Nord-Ouest la rue Sidi Sahloul puis la rue Rajeh Ibrahim jusqu'au point «F» situé à son intersection avec Oued El Hammam.

Du point «F» la limite suit vers l'Ouest le lit de l'Oued El Hammam séparant les limites communales de Hammam-Sousse et Akouda jusqu'au point «A» point de départ.

Art. 3. — Le président de la commune de Hammam-Sousse est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 25 juin 1991.

Le ministre de l'intérieur
ABDALLAH KALLEL

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

FORMATION

Arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1991, fixant la période de formation à subir par les candidats titulaires de la licence ou diplôme équivalent ou du diplôme d'ingénieur ou diplôme équivalent pour la nomination au grade de sous-lieutenant à la protection civile.

Le ministre de l'intérieur;

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure;

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant la loi de finances de l'année 1973;

Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier du personnel de la protection civile et notamment l'article 6 paragraphe 1;

Vu le décret n° 84-756 relatif au classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicable aux agents de la protection civile;

Vu l'arrêté du 21 avril 1973 fixant la bourse destinée aux élèves de l'école nationale de la sûreté nationale et de l'école de la garde nationale;

Vu l'avis du ministre des finances;

Arrête :

Article premier. — Est fixée à 3 mois, la période de formation à subir par les candidats titulaires, de la licence ou diplôme équivalent ou du diplôme d'ingénieur ou diplôme équivalent pour la nomination au grade de sous-lieutenant à la protection civile.

Art. 2. — Les candidats visés à l'article 1 ci-dessus reçoivent durant la période de formation une bourse personnelle de 60 dinars par mois à prélever sur les crédits du budget de la régie administrative de la protection civile.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 juin 1991.

Le ministre de l'intérieur
ABDALLAH KALLEL

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1991, portant délégation de signature;

Le ministre de l'intérieur;

Vu le décret n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 84-1244 du 20 octobre 1984 portant organisation du ministère de l'intérieur ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 91-699 du 10 mai 1991 portant nomination de Monsieur Ridha Hajri en qualité de chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des affaires politiques, ministère de l'intérieur à compter du 1^{er} février 1991;

Vu le décret n° 91-272 du 18 février 1991, portant nomination de Monsieur Abdallah Kallel ministre de l'intérieur;

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ridha Hajri chargé de mission pour occuper l'emploi de directeur général des affaires politiques au ministère de l'intérieur est habilité à signer par délégation tous les actes entrant dans le cadre des attributions de la direction générale des affaires politiques au ministère de l'intérieur à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Ridha Hajri est autorisé à subdéléguer sa signature aux fonctionnaires de la catégorie «A» et «B» soumis à son autorité conformément aux conditions fixées par l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Cet arrêté prend effet à compter du 18 février 1991 et sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 juin 1991.

Le ministre de l'intérieur
ABDALLAH KALLEL

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

MINISTRE DES FINANCES

CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMPTABILITE

Décret n° 91-1017 du 1^{er} juillet 1991 modifiant et complétant le décret n° 75-846 du 3 décembre 1975, portant création du conseil supérieur de la comptabilité.

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des finances ;

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n° 75-846 du 3 décembre 1975 portant création du conseil supérieur de la comptabilité ;

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — Le dernier alinéa de l'article deux du décret sus-visé, n° 75-846 du 3 décembre 1975, est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

— d'entreprendre toute mission que lui confie le ministre des finances et ayant trait à la comptabilité.

Art. 2. — Les dispositions de l'article 4 du décret sus-visé n° 75-846 du 3 décembre 1975 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 4 (nouveau). — Le conseil supérieur de la comptabilité comprend :

— Le ministre des finances ou son représentant (président) ;
— Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ou son représentant (vice-président).

Membres :

— Un représentant du Premier ministère ;
— Un représentant du ministère de la justice ;
— Un représentant du Ministère de l'économie nationale ;
— Un représentant du ministère du plan et du développement régional ;
— Un représentant du ministère de l'éducation et des sciences ;
— Un représentant de la banque centrale de Tunisie ;
— Le premier président de la cour des comptes ou son représentant ;
— Le chef du corps du contrôle général des services publics ou son représentant ;
— Le chef du corps du contrôle général des finances ou son représentant ;
— Le directeur général des participations au ministère des finances ou son représentant ;

— Le directeur général des études et de la réforme fiscale ou son représentant ;

— Le directeur général du contrôle fiscal ou son représentant ;

— Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;

— Le commissaire du gouvernement auprès de l'ordre des experts comptables de Tunisie ;

— Un représentant de la bourse des valeurs mobilières ;

— Un représentant de l'institut national des statistiques ;

— Un représentant des caisses de sécurités sociales désigné par alternance ;

— Le président du conseil de l'ordre des experts comptables de Tunisie ;

— Quatre enseignants spécialisés en disciplines comptables, de droit des affaires et de gestion proposés par le ministre de l'éducation et des sciences ;

— Cinq membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie ;

— Treize techniciens supérieurs de la comptabilité choisis par le ministre des finances comme suit :

* Un technicien de la comptabilité exerçant une profession libérale ;

* Un auditeur interne d'entreprise ;

* Deux directeurs ou chefs de comptabilité d'entreprises exerçant dans des institutions financières ;

* Deux directeurs ou chefs de comptabilité d'entreprises publiques relevant de secteurs économiques différents ;

* Deux techniciens supérieurs spécialisés dans la comptabilité des établissements publics à caractère administratif ;

* Cinq directeurs ou chefs de comptabilité d'entreprises relevant des secteurs agricoles énergétique, industriel, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et des services ;

— Deux personnalités choisies par le ministre des finances en raison de leurs compétences.

Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre des finances pour une durée de trois ans renouvelable sur propositions des départements et organismes intéressés.

Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 1^{er} juillet 1991.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATIONS

Par décret n° 91-989 du 25 juin 1991 :

Monsieur Mohamed Mansour Dérrouiche, inspecteur central des services financiers au ministère des finances est chargé des fonctions de vérificateur de 1ère classe à la direction générale des douanes avec rang et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 91-990 du 25 juin 1991 :

Monsieur Mohamed El Kouni El Ayebl, inspecteur central des services financiers au ministère des finances est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des douanes de Tataouine avec rang et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 91-991 du 25 juin 1991 :

Monsieur Souid Romdhane, ingénieur principal est chargé des fonctions de chef de service de la recherche minière à la direction des produits miniers et des carrières au ministère de l'économie nationale.

PRIX DE VENTE DU SUCRE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 juin 1991, portant fixation des prix de vente du sucre.

Le ministre de l'économie nationale;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique;

Vu le décret du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse de compensation;

Vu le décret n° 82-134 du 27 janvier 1982 relatif aux régimes de fixation des prix des produits, marchandises et services et l'ensemble des textes qui l'ont modifié;

Vu l'arrêté du 11 novembre 1989, fixant les prix de vente du sucre;

Arrête :

Article premier. — A compter du 17 juin 1991 les prix de vente du kilogramme de sucre sont fixés aux différents stades de la commercialisation comme suit :

Désignation	Prix de vente producteur	Prix de vente de gros	Prix de vente de détail
Sucre blanc en poudre	395 mil.	405 mil.	430 mil.
Sucre blanc en morceaux	538 mil.	560 mil.	620 mil.
Sucre brun	265 mil.	275 mil.	300 mil.

Art. 2. — A compter du 17 juin 1990 à zéro heure les producteurs du sucre, les commerçants grossistes et détaillants ou tout autre détenteur sont tenus de souscrire la déclaration de stocks de ce produit en leur possession ou en cours de transport à leurs adresses.

Cette déclaration établie en double exemplaires doit être déposée dans un délai de 72 heures à la recette des finances de leur circonscription ou à défaut au poste de police ou de la garde nationale le plus proche du lieu de leur exploitation.

Art. 3. — Les quantités de sucre déclarées donneront lieu au versement le 4 juillet 1991 au plus tard, à la caisse du receveur des finances au profit de la caisse générale de compensation, des

redevances différentielles résultant de l'application des nouveaux tarifs.

Art. 4. — La première livraison du sucre aux grossistes et détaillants ne sera faite qu'au vu de la décharge de la déclaration de stock.

Art. 5. — Les agents du contrôle économique, les officiers de police judiciaire et les agents du contrôle relevant du ministère des finances sont autorisés sans attendre le dépôt de déclaration de détention de stock de sucre à procéder dans les magasins ou tout autre lieu de dépôt aux constatations utiles pour la reconnaissance des stocks. Les mêmes facilités leur seront accordées pour vérifier l'exactitude des déclarations souscrites.

Art. 6. — Les omissions de déclaration, les inexactitudes ou insuffisances affectant les déclarations prescrites ci-dessus donneront lieu à l'application des pénalités prévues par le décret du 28 juin 1945 et par la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 et notamment ses articles 12 et 13.

Art. 7. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 sus-visée.

Art. 8. — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Tunis, le 25 juin 1991.

Le ministre de l'économie nationale
SADOK RABAH

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 juin 1991.

Monsieur Ali Khalifa est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et ce, en remplacement de Monsieur Afif Chelbi.

TABLEAU PARCELLAIRE

Rectificatif au tableau des parcelles Immatriculées expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'agence de promotion de l'industrie (ex-agence foncière industrielle) par décret n° 78-268 du 9 mars 1978 paru au JORT du 28 mars 1978.

Application de l'article 35 de la loi 76-85 du 11 août 1976.

Titre foncier	N° de la parcelle	Superficie	Nom du propriétaire
93144	3 -- 4	4h 73a 91c	Fondation Hebous de la Zaouia du Cheikh Sidi Daoud Ben Idriss Essallaoui.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 91-992 du 25 juin 1991.

Mr. Darghouth Mohamed El Aziz, médecin vétérinaire est nommé en qualité d'assistant Hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet et ce, à compter du 27 février 1991.

Par décret n° 91-993 du 25 juin 1991.

Mr. Ghorbal Abderrazek, médecin vétérinaire est nommé en qualité d'assistant hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire à l'école nationale de médecine vétérinaire du Sidi Thabet et ce, à compter du 27 février 1991.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 91-994 du 25 juin 1991.

Monsieur Mhamed Ridha Darej, architecte en chef est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Ben Arous.

Par décret n° 91-995 du 25 juin 1991.

Monsieur Béchir Chehata, architecte en chef est chargé des fonctions de sous-directeur de la coordination à la direction générale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 90-2210 du 25 décembre 1990, chargeant Monsieur Mongi Slim des fonctions de sous-directeur et de la promotion sociale.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mongi Slim, sous-directeur du personnel et de la promotion sociale est habilité à signer, par délégation du ministre de l'équipement et de l'habitat tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 25 juin 1991, et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 juin 1991

Le ministre de l'équipement et de l'habitat
AHMED FRIAA

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUI

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrête du ministre de l'équipement et de l'habitat du 25 juin 1991, portant délégation de signature.

Le ministre de l'équipement et de l'habitat.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

MINISTERE DU TRANSPORT

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrête du ministre du transport du 25 juin 1991, portant délégation de signature.

Le ministre du transport.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport;

Vu le décret n° 91-50 du 8 janvier 1991, chargeant Monsieur Romdhane Kalboussi, ingénieur général des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère du transport;

Vu le décret n° 91-276 du 20 février 1991, portant nomination des membres du gouvernement

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Romdhane Kalboussi chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère du transport est habilité à signer par délégation du ministre du transport tous les actes relevant de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Romdhane Kalboussi est autorisé à sous-déléguer sa signature à des agents des catégories «A» et «B» placés sous

son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 26 mars 1991 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 juin 1991

Le ministre du transport
FAOUZI BELKAHIA

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 91-996 du 25 juin 1991.

Madame Zeineb Samandi professeur d'enseignement secondaire est chargée des fonctions de chef de service du cinéma culturel à la direction du cinéma et des arts plastiques au ministère de la culture.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de la culture du 25 juin 1991, portant délégation de signature.

Le ministre de la culture.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 91-276 du 20 février 1991, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 91-528 du 13 avril 1991, chargeant Monsieur Abdelhafidh Saddam des fonctions de chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministre de la culture.

Arrête :

Article premier. — Conformément au paragraphe deux de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abdelhafidh Saddam, chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet est habilité à signer par délégation du ministre de la culture tous les documents relevant de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Abdelhafidh Saddam est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories A et B soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 juin 1991

Le ministre de la culture
MONCER ROUISSI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

PROMOTION

Liste des agents à promouvoir
au grade d'inspecteur général du travail
au titre de l'année 1990

Messieurs :

Belhadj Ali
Yumbai Ahmed Ammar
Khiari Slaheddine
Ben Abdallah Mohamed El Hédi

Liste des agents à promouvoir au grade
de conciliateur général au titre de l'année 1990

Monsieur : Trabelsi El Aid.

Liste des agents à promouvoir au grade
d'inspecteur en chef du travail au titre de l'année 1989

Monsieur : Ben Gharbia Mohamed.

Liste des agents à promouvoir au grade
d'inspecteur central du travail au titre de l'année 1990

Messieurs :

Mahjoub Béchir
M'Barek Ahmed
Rejaibia Nouredine
Jelidi Néjib.

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L'ENFANCE

DELEGATION DE SIGNATURES

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 25 juin 1991, portant délégation de signature.

Le ministre du transport.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 90-2168 du 19 décembre 1990, chargeant Monsieur Mohieddine Becheikh, inspecteur principal des fonctions de directeur des services régionaux au ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 91-276 du 20 février 1991, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohieddine Becheikh, chargé des fonctions de directeur des services régionaux au ministère de la jeunesse et de l'enfance est habilité à signer tous les actes relevant de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Mohieddine Becheikh, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité et ce dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 juin 1991

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance
MOHAMED SAAD

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 25 juin 1991, portant délégation de signature.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-278 du 13 février 1989, portant changement de dénomination du ministère de la jeunesse et des sports;

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 91-772 du 21 mai 1991, chargeant Monsieur Azaiez Kossentini inspecteur central des PTT des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 91-276 du 20 février 1991, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Azaiez Kossentini inspecteur central des PTT, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières, est autorisé à signer par délégation du ministre de la jeunesse et de l'enfance tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Azaiez Kossentini, est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 juin 1991

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance
MOHAMED SAAD

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 25 juin 1991, portant délégation de signature.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 90-2033 du 6 décembre 1990, chargeant Monsieur Ali Youssef inspecteur principal des fonctions de chef de l'unité de l'organisation des méthodes et de l'informatique avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale au ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 91-276 du 20 février 1991, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Ali Youssef, chargé des fonctions de chef de l'unité de l'organisation des méthodes de l'informatique au ministère de la jeunesse et de l'enfance est habilité à signer tous les actes relevant de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Ali Youssef, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité et ce dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 juin 1991

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance
MOHAMED SAAD

VU

Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 25 juin 1991, portant délégation de signature.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-999 du 20 juillet 1989, portant organisation du ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 89-1950 du 20 décembre 1989, chargeant Belhassen Lassoued maître assistant des fonctions de sous-directeur de la formation pédagogique à la direction de la formation des cadres au ministère de la jeunesse et de l'enfance;

Vu le décret n° 91-276 du 20 février 1991, portant nomination des membres du gouvernement.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article 1er du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Belhassen Lassoued, chargé des fonctions de sous-directeur de la formation pédagogique à la direction de la formation des cadres au ministère de la jeunesse et de l'enfance est habilité à signer tous les actes relevant de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Belhassen Lassoued, est autorisé à sous-déléguer sa signature aux fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à son autorité et ce dans les conditions fixées à l'article deux du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 25 juin 1991

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance

MOHAMED SAAD

VU

Le Premier ministre

HAMED KAROUI

Circulaires

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N° 90-24

Objet : Transferts à titre d'économies sur salaires, de dividendes, de jetons de présence, d'abonnements, de cotisations et de frais bancaires..

L'avis de change du ministre de l'économie et des finances n° 15 publié au JORT n° 61 du 25 septembre 1990, régleme les transferts à titre d'économies sur salaires, de dividendes, de jetons de présence, d'abonnements, de cotisations et de frais bancaires.

L'article 9 de cet avis prévoit que les transferts à tous ces titres doivent s'effectuer par l'entremise d'un intermédiaire agréé conformément aux conditions et modalités qui seront définies par une circulaire de la banque centrale de Tunisie.

Tel est l'objet de la présente circulaire.

I. — Dispositions générales :

Les intermédiaires agréés sont habilités à réaliser conformément aux dispositions de l'avis de change n° 15 du ministre de l'économie et des finances et selon les conditions et modalités prévues par la présente circulaire, les transferts à titre d'économies sur salaires, de bénéfices, de dividendes, de tantièmes, de rémunération de parts de fondateurs, de jetons de présence, d'abonnements à des revues ou à des périodiques, de cotisations à des associations scientifiques, culturelles, philanthropiques, professionnelles et sportives, de frais bancaires et d'intérêts débiteurs dus par les banques..

II. — Economies sur salaires :

A. — Bénéficiaires :

Peuvent prétendre aux transferts à titre d'économies sur salaires :

1) Les coopérants :

Est considéré comme coopérant le salarié étranger lié à un employeur tunisien dans le cadre d'une convention de coopération internationale culturelle, scientifique ou technique.

2) Les salariés de nationalité étrangère exerçant en Tunisie à titre de contractuels :

Est considéré comme contractuel tout salarié étranger lié à un employeur résident en Tunisie par un contrat visé par le ministère des affaires sociales. Le visa de ce ministère n'est pas exigé lorsque le contractuel non-résident est ressortissant d'Algérie, de Libye ou du

Maroc, pays ayant conclu avec la Tunisie une convention d'établissement.

3) Les salariés de nationalité étrangère natifs de Tunisie y exerçant en tant qu'employés une activité rémunérée :

Ces salariés sont en vertu de l'article 271 du code du travail, dispensés de l'obligation édictée par l'article 258 de ce même code, de présenter un contrat de travail, étant seulement dans l'obligation de détenir une carte de séjour portant la mention «autorisé à occuper un emploi salarié en Tunisie».

Les salariés étrangers, conjoints de résidents, qu'ils soient coopérants, contractuels ou natifs de Tunisie, ne peuvent bénéficier de transferts à titre d'économies sur salaires. Ces personnes sont, en application de l'avis de change n° 3 relatif à la définition de notion de «résidence», considérées comme résidentes. La banque centrale de Tunisie peut toutefois étudier toute demande relative à des besoins réels à l'étranger (secours à des parents sans ressources, voyage familial etc...).

B. — Les droits à transfert :

1) Les droits à transfert des coopérants au titre de leurs économies sur salaires sont déterminés par leur contrat d'engagement.

A défaut, les intermédiaires agréés leur appliqueront les règles en la matière concernant les salariés contractuels ou natifs de Tunisie.

Les coopérants peuvent également prétendre au transfert de leurs économies sur les salaires perçus à titre d'heures supplémentaires. Leurs droits à transfert sont dans ce cas déterminés par une attestation du département ou de l'établissement employeur.

2) Les salariés de nationalité étrangère contractuels ou natifs de Tunisie peuvent prétendre au transfert de 50% de leur salaire, déduction faite de tous impôts, indemnités et primes.

La part transférable est calculée sur le salaire de base net d'impôts. Les primes et indemnités doivent être exclues de cette base de calcul.

3) Le transfert ne peut concerner que les économies sur des salaires effectivement perçus.

Le cumul des transferts à titre d'économies sur salaires est permis.

Le transfert de la totalité ou du reste des économies sur salaires non encore transférées à l'expiration du contrat de travail doit être sollicité

au plus tard un mois après la date d'expiration dudit contrat. Passé ce délai, le transfert doit être soumis à l'autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie.

4) Les salariés étrangers tels que définis au paragraphe II A ci-dessus, ont la faculté de transférer la totalité de leur rémunération afférente à la période de congé annuel passé à l'étranger.

Si le salarié est un coopérant enseignant, il peut transférer la totalité de ses traitements afférents aux mois passés à l'étranger au titre de congé annuel avec un plafond de 3 mois par année civile.

Pour ouvrir le droit au transfert de la totalité du salaire, la période de congé annuel passé à l'étranger doit être supérieure à 15 jours par mois.

Les salariés qui bénéficient de ces dispositions doivent fournir à l'intermédiaire agréé à leur retour une déclaration sur l'honneur indiquant qu'ils ont passé leur congé hors de Tunisie et précisant les dates de sortie et d'entrée.

Le montant transféré en plus au cours des vacances doit être retenu sur les transferts à titre d'économies sur les salaires des mois suivants.

C. — Réalisation des transferts :

1) Domiciliation des transferts :

Les transferts à titre d'économies sur salaires doivent être domiciliés auprès d'un intermédiaire agréé unique.

Le postulant au transfert doit constituer auprès de l'intermédiaire agréé de son choix un dossier comportant les documents suivants :

a) pour les coopérants :

— une demande de l'intéressé.

— une copie certifiée conforme du contrat d'engagement qui doit être en cours de validité et dûment signé par le département employeur.

— une attestation de salaires délivrée par le département employeur ou par l'économe de l'établissement dans lequel le coopérant exerce ses fonctions. Cette attestation qui tiendra lieu de fiche de paie, doit mentionner les nom et prénom du coopérant, la rémunération nette perçue et la quotité transférable de ce salaire.

Cette attestation aura la même durée de validité que le contrat d'engagement et sera renouvelée chaque fois qu'un changement quelconque intervient soit dans le montant de la rémunération soit dans le type de contrat auquel est soumis le coopérant.

b) Pour les salariés contractuels ou natifs de Tunisie :

— une demande de l'intéressé

— pour les salariés contractuels, une copie certifiée conforme de l'original du contrat de travail. Pour les salariés natifs de Tunisie, les trois derniers bulletins de paie.

— une attestation de l'employeur établissant le montant de la rémunération effectivement versée, le détail des impôts grevant le salaire et le montant exact des primes et indemnités rentrant dans le calcul de ce salaire. Cette attestation doit obligatoirement contenir la mention suivante :

«Je déclare reconnaître :

— que cette attestation est délivrée à son porteur sus-nommé comme pièce justificative de ses droits à transfert à titre d'économies sur salaires dans les conditions prévues par la circulaire de la banque centrale de Tunisie aux intermédiaires agréés n°.....du.....

— et que cette fausse indication qui y figurerait constitue une infraction à la réglementation des changes».

L'intermédiaire agréé doit s'assurer avant l'exécution du transfert que le contrat de travail et la carte de séjour du demandeur sont en cours de validité. Pour les salariés natifs de Tunisie, l'intermédiaire agréé doit également s'assurer que la carte de séjour porte la mention «autorisé à exercer un emploi salarié en Tunisie».

Lorsque la durée de validité d'un contrat de travail prend fin, le salarié doit, pour pouvoir continuer à transférer ses économies sur salaires, remettre à l'intermédiaire agréé dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la date d'expiration du contrat :

— soit le contrat du travail dûment prorogé et, le cas échéant, visé par le ministère des affaires sociales.

— soit, également dans le cas où le visa de ce ministère est exigé, une attestation délivrée par ce département précisant, la date de dépôt de la demande de renouvellement du contrat et l'avis favorable de ce département sur le renouvellement sollicité.

2) Délivrance de devises :

Le bénéficiaire des transferts en partance pour l'étranger peut se faire délivrer en espèces le montant transférable au titre de ses économies sur salaires.

La délivrance des devises donne lieu dans tous les cas à la remise par l'intermédiaire agréé au bénéficiaire d'une «autorisation de sortie de devises» en deux exemplaires, dont l'un doit être conservé par l'intéressé, portant les références du dossier de transfert des économies sur salaires..

III. — Bénéfices, dividendes, tantièmes et rémunérations de parts de fondateurs :

A. — Distribution :

1) Toute société quelle qu'en soit la forme, ayant son siège social en Tunisie peut, sans autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie et à partir de l'exercice 1990, décider la distribution des bénéfices, dividendes, tantièmes et rémunérations de parts de fondateurs se rapportant à l'exercice concerné si elle répond à l'une des conditions suivantes :

a) ses titres sont inscrits à la cote permanente de la bourse des valeurs mobilières de Tunisie.

b) Elle est régie par l'une des lois portant encouragement des investissements en Tunisie :

— loi n° 87-51 du 2 août 1987, portant code des investissements industriels;

— loi n° 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de pêche,

— loi n° 88-92 du 2 août 1988 sur les sociétés d'investissement;

— loi n° 88-110 du 18 août 1988, fixant le régime applicable aux sociétés de commerce international;

— loi n° 89-100 du 17 novembre 1989, fixant le régime d'encouragement aux investissements dans les activités de services;

— loi n° 90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière;

— loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques;

c) Elle a réalisé à l'exportation au moins 15% de son chiffre d'affaires de l'exercice concerné par les bénéfices distribués.

d) 50% au moins de son capital sont détenus par des résidents.

2) La distribution des bénéfices reportés ou prélevés sur les réserves est soumise à autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie.

3) Toute société peut décider sans l'accord préalable de la banque centrale de Tunisie l'incorporation de ses réserves au capital, après apurement de toutes ses pertes.

4) Toute société visée au paragraphe 1°) ci-dessus doit, afin de préserver son équilibre financier, structurel, veiller, en priorité et avant toute distribution de bénéfices, à consolider ses fonds propres pour dégager un fonds de roulement positif en proportion avec son activité.

Le fonds de roulement est entendu comme étant l'excédent des capitaux propres déduction faite des non-valeurs (frais d'établissement, pertes, amortissements différés...) et des dettes à long et moyen terme par rapport aux valeurs immobilisées.

B. — Transfert :

Toute société visée au paragraphe A, 1°) précédent peut transférer librement les dividendes, tantièmes et rémunérations de parts de fondateurs revenant aux bénéficiaires non-résidents..

Les dividendes, tantièmes et rémunérations de parts de fondateurs s'entendent nets d'impôts.

1) Domiciliation des dossiers de transfert :

Les transferts à titre de bénéfices, dividendes, tantièmes et de rémunérations de parts de fondateurs relatifs à l'exercice considéré doivent être réalisés par un intermédiaire agréé unique. Toute société éligible aux transferts à ce titre doit à cet effet choisir l'intermédiaire agréé auprès de qui sera domicilié son dossier en la matière.

Les dossiers sont à constituer pour chaque exercice.

a) préalablement à la domiciliation, l'intermédiaire agréé doit s'assurer que la société demanderesse répond aux conditions requises au vu de l'une des pièces suivantes :

— pour les sociétés cotées en bourse, une attestation émanant de la bourse de valeurs mobilières de Tunis certifiant que les actions de la société sont régulièrement inscrites à la cote permanente.

— pour les sociétés exerçant une activité prioritaire, une copie de l'agrément, de la déclaration ou de la décision d'octroi d'avantages délivrée par l'autorité compétente.

— pour les sociétés ayant réalisé à l'exportation au moins 15% de leur chiffre d'affaires de l'exercice concerné une déclaration fiscale relative à cet exercice dûment certifiée conforme par les contributions directes avec indication du chiffre d'affaires local et du montant des ventes réalisées à l'exportation..

— pour les sociétés dont 50% au moins du capital sont détenus par des résidents, une liste dûment signée et certifiée conforme de tous les actionnaires ou associés, avec indication du lieu de résidence et de la part détenue par chacun d'eux dans le capital de la société.

b) le dossier de transfert doit en outre obligatoirement comporter :

— copie du procès verbal de l'assemblée générale ou des décisions collectives ordinaires ayant statué sur l'affectation des résultats de l'exercice.

— la liste dûment signée et certifiée conforme de tous les associés ou actionnaires, des administrateurs et des porteurs de parts de fondateurs avec indication du lieu de leur résidence et la répartition des dividendes ou tantièmes et des rémunérations des parts de fondateur.

Pour les titres au porteur et les titres nominatifs comportant des coupons et non déposés dans les caisses de la société, le transfert ne peut s'effectuer que sur présentation d'une attestation de l'établissement dépositaire de ces titres (un établissement financier à l'étranger ou un intermédiaire agréé en Tunisie) indiquant le nom du propriétaire, le nombre des titres, la dénomination de la société émettrice et la nature du dossier sous lequel les titres sont déposés.

2) Communication à la BCT :

Au plus tard une semaine après le dépôt du dossier de transfert, la société doit adresser à la banque centrale de Tunisie le double de chacune des pièces remises à l'intermédiaire agréé avec :

— le bilan et ses annexes de l'exercice concerné dûment signés et certifiés conformes.

— la décomposition des postes du bilan en distinguant les valeurs en Tunisie et celles hors de Tunisie.

— une déclaration fiscale relative à l'exercice en question dûment certifiée conforme par les contributions directes au cas où cette pièce n'a pas été fournie à l'intermédiaire agréé en tant que pièce justificative de l'éligibilité de la société au droit à transfert au présent titre.

A l'occasion de l'étude de ces documents, la banque centrale de Tunisie peut être amenée à faire des observations dont il sera tenu compte pour les exercices à venir ou même à exclure la société du bénéfice des dispositions de cette circulaire en cas d'infraction ou de déséquilibre financier flagrant.

IV. — Jetons de présence :

Les sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie peuvent librement transférer, à partir de l'exercice 1990, les jetons de présence alloués à leurs administrateurs non-résidents.

Les transferts à ce titre ne peuvent excéder le montant décidé par l'assemblée générale de la société concernée.

L'intermédiaire agréé opère le transfert à la demande de la société au vu d'un extrait certifié conforme de l'original du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société fixant le montant des jetons de présence, de la liste des administrateurs certifiée conforme par la société et d'un tableau de répartition par administrateur de ces jetons.

V. — Abonnements et cotisations :

1) Les personnes physiques et morales résidentes peuvent transférer librement les montants nécessaires à leur abonnement à des revues ou à des périodiques ou à leur adhésion à des associations scientifiques, culturelles, philanthropiques ou professionnelles.

Les associations sportives tunisiennes peuvent transférer librement les montants de leurs cotisations à des associations sportives internationales.

L'intermédiaire agréé effectue le transfert à la demande du donneur d'ordre et au vu de toute pièce établissant le montant de l'abonnement et de la cotisation.

2) Les montants des cotisations ne peuvent être réglés par anticipation. Il doivent être versés dans les délais impartis par l'association. Le transfert est toutefois autorisé lorsque les montants à verser représentent des arriérés dus à l'association.

3) Les abonnements doivent être souscrits directement auprès des maisons d'édition et les transferts y afférents sont effectués sous la responsabilité propre du donneur d'ordre.

Le montant transférable à ce titre ne peut englober la TVA.

Lorsque les abonnements sont faits pour le compte d'autrui par des opérateurs professionnels tel que les regroupeurs d'abonnements, les intermédiaires agréés doivent, avant la réalisation du transfert, s'assurer que l'opérateur concerné est dûment autorisé à exercer son activité.

Il est à rappeler que les présentes dispositions ne peuvent être appliquées à l'importation de livres qui reste soumise aux procédures et conditions de la réglementation en vigueur.

VI. — Frais bancaires et intérêts :

Les intermédiaires agréés sont libres de transférer, sous leur propre responsabilité, tous frais ou intérêts bancaires nés à l'occasion de l'exercice de leur activité et dont ils sont redevables envers leurs correspondants non-résidents.

VII. — Dispositions diverses :

Les nouvelles dispositions en matière de transfert à titre d'économies sur salaires sont applicables à compter du mois de septembre 1990.

La procédure d'information de la banque centrale de Tunisie par les intermédiaires agréés sur les opérations qui leur sont données en délégation continuera à être régie par les textes en vigueur, et particulièrement par la note aux intermédiaires agréés n° 86-42 du 31 décembre 1986.

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires ou faisant double emploi avec la présente circulaire et notamment la circulaire n° 64-63 du 28 septembre 1964 et la circulaire n° 73-81 du 12 novembre 1973.

La présente circulaire prend effet à compter de sa notification.

Tunis, le 20 décembre 1990

Le gouverneur
M.B. HAMDA

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Situation générale décadaire au 30 avril 1991

actif

Encaisse-or	4.349.947,940
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirage spéciaux	1.648.845,660
Avoirs en devises	333.334.725,117
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et I.A.T.	139.190.163,943
Compte courant postal	4.944.569,512
Interventions sur le marché monétaire	404.266.272,315
Effets escomptés	780.452.752,638
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	12.833.016,558
Effets à l'encaissement	12.822.156,833
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	4.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	6.523.715,155
Immobilisations	17.643.616,223
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	237.444.770,667
Débiteurs divers	3.668.228,061
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	257.543.301,892
	2.258.977.925,032

passif

Billets et monnaies en circulation	1.077.406.091,975
Comptes des banques et des établissements financiers	48.282.918,468
Comptes du gouvernement	95.445.701,427
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	36.854.146,760
Autres engagements à vue et à terme	388.611.183,853
Déposants d'effets à l'encaissement	12.822.156,833
Comptes de coopération économique	140.973.106,108
Provisions	23.877.761,542
Réserve spéciale	15.747.452,981
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	237.444.770,667
Créditeurs divers	657.458,837
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	152.079.843,081
	2.258.977.925,032

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED EL BEJI HAMDA

Situation générale décadaire au 10 mai 1991

actif

Encaisse-or	4.349.947,940
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirage spéciaux	1.648.845,660
Avoirs en devises	329.705.347,680
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et I.A.T.	139.190.163,943
Compte courant postal	4.992.937,102
Interventions sur le marché monétaire	484.387.272,315
Effets escomptés	781.732.548,435
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	7.990.934,615
Effets à l'encaissement	14.225.586,639
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	4.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	6.523.715,155
Immobilisations	17.661.279,773
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	237.444.770,667
Débiteurs divers	3.664.959,486
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	260.463.519,266
	2.336.293.671,194

passif

Billets et monnaies en circulation	1.061.569.553,121
Comptes des banques et des établissements financiers	92.911.505,354
Comptes du gouvernement	129.225.023,200
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	37.819.846,382
Autres engagements à vue et à terme	389.769.773,761
Déposants d'effets à l'encaissement	14.225.586,639
Comptes de coopération économique	140.973.106,108
Provisions	23.877.761,542
Réserve spéciale	15.747.452,981
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	237.444.770,667
Créditeurs divers	1.089.579,229
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	162.864.379,710
	2.336.293.671,194

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED EL BEJI HAMDA

Situation générale décadaire au 20 mai 1991

actif

Encaisse-or	4.349.947,940
Souscriptions aux organismes internationaux	7.811.842,518
Avoirs en droits de tirage spéciaux	22.328.044,778
Avoirs en devises	364.954.711,648
Comptes spéciaux de coopération économique de l'Etat et I.A.T.	137.628.946,804
Compte courant postal	4.974.558,008
Interventions sur le marché monétaire	465.445.272,315
Effets escomptés	805.171.954,533
Effets escomptés et chèques en cours de recouvrement	10.692.543,121
Effets à l'encaissement	17.674.760,709
Avance permanente à l'Etat	25.000.000,000
Avance remboursable à l'Etat	4.446.875,000
Avance à l'Etat en contrepartie de droits de tirage spéciaux	5.053.125,000
Portefeuille-titres	6.523.715,155
Immobilisations	17.669.390,207
Effets publics en garantie de prêts extérieurs	237.444.770,667
Débiteurs divers	3.661.870,011
Comptes d'ordre et à régulariser de l'actif	264.371.516,060
	2.405.203.844,474

passif

Billets et monnaies en circulation	1.040.722.013,681
Comptes des banques et des établissements financiers	97.268.175,972
Comptes du gouvernement	149.377.003,699
Allocation de droits de tirage spéciaux	19.775.332,500
Fonds national de garantie	37.819.846,382
Autres engagements à vue et à terme	478.031.331,998
Déposants d'effets à l'encaissement	17.674.760,709
Comptes de coopération économique	139.411.888,969
Provisions	23.877.761,542
Réserve spéciale	15.747.452,981
Réserve légale	3.000.000,000
Capital	6.000.000,000
Obligations en contrepartie d'emprunts extérieurs	237.444.770,667
Créditeurs divers	1.425.259,876
Comptes d'ordre et à régulariser du passif	137.628.245,498
	2.405.203.844,474

Certifié conforme aux écritures

Le gouverneur,

MOHAMED-EL BEJI HAMDA